

Speed Review — D13: Pacchetto Digitale Europeo (DSA, DMA, Data Act)

Tre regolamenti, tre domande distinte. Il quiz colpisce su: VLOP vs gatekeeper, anti-steering (soggetto!), sanzioni a percentuali diverse, safe harbour, Data Act (titolare utente).

1. Quadro d'insieme

Regolamento	Domanda	Chi regola	Sanzione max
DSA	Cosa può stare online?	Intermediari online	6% fatturato
DMA	Come si compete?	Gatekeeper (grandi piattaforme)	10% (20% recidiva)
Data Act	Chi controlla i dati IoT?	Produttori IoT + cloud	Sanzioni nazionali

Tutti e tre: applicazione **extraterritoriale**, coordinamento con GDPR (in conflitto **prevale il GDPR**), Commissione UE con poteri di vigilanza.

2. DSA (Digital Services Act)

- Principio: «ciò che è illegale offline è illegale online».
- **Vigilanza: DSC nazionale** (in Italia **AGCOM**) su tutti gli intermediari; **Commissione UE** esclusiva su **VLOP/VLOSE**.

I 6 livelli (obblighi crescenti)

Mere conduit → Caching → Hosting → Piattaforme online → **VLOP** (45 mln utenti UE) → **VLOSE** (45 mln, motori di ricerca).

Safe harbour (esenzione responsabilità)

- **Mere conduit** (art. 4), **Caching** (art. 5), **Hosting** (art. 6, rimuove appena a conoscenza).
- **Buon samaritano** (art. 7): le indagini volontarie **in buona fede** NON fanno perdere l'esenzione.
- **No obbligo generale di sorveglianza** (art. 8).
- **Divieto dark pattern** (art. 25); pubblicità profilata **vietata ai minori** e su categorie speciali; **sistemi di raccomandazione** (art. 27): almeno un'opzione **non basata su profilazione**.
- **VLOP/VLOSE**: valutazione rischi sistemici, **audit indipendenti**, accesso dati ai ricercatori, repository annunci.

3. DMA (Digital Markets Act)

- Logica **ex ante** (preventiva), diversa dall'antitrust tradizionale (ex post).
- **Gatekeeper** (art. 3, **3 criteri cumulativi**): (1) impatto significativo (7,5 mld € fatturato UE o 75 mld cap.), (2) ruolo di gateway (45 mln utenti + 10.000 utenti commerciali), (3) posizione consolidata.

VLOP (DSA) vs Gatekeeper (DMA)

	VLOP (DSA)	Gatekeeper (DMA)
Criterio	uno solo: 45 mln utenti	tre cumulativi
Fatturato	irrilevante	7,5 mld € o cap. 75 mld

Piattaforma con 50 mln utenti ma piccolo fatturato → VLOP, NON gatekeeper.

Obblighi (do's) e divieti (don'ts)

- **Do's:** interoperabilità (messaggistica), **portabilità dati**, accesso alle stesse API, trasparenza ranking.
 - **Don'ts:**
 - **Self-preferencing** (favorire i propri servizi, es. Google Shopping).
 - **Anti-steering:** vietato impedire agli **utenti commerciali** (sviluppatori) di informare i **propri clienti** di offerte migliori fuori dalla piattaforma (caso Spotify/Apple).
 - **Bundling forzato**, **tracciamento senza consenso**, esclusiva pagamenti, **lock-in** (impedire disinstallazione).
 - Sanzione: **10%** fatturato (20% recidiva).
-

4. Data Act

- I dati generati dall'uso di un **prodotto connesso** (IoT) sono accessibili all'**utente**, non solo al produttore.
 - **Titolare dei dati** (data holder) = chi detiene/mette a disposizione i dati (il **produttore**). **Utente** = chi possiede/usa il prodotto (**beneficiario** dei diritti, NON "titolare").
 - **Diritto di accesso:** gratuito, sicuro, in tempo reale, formato **machine-readable** (JSON/CSV/XML).
 - **Condivisione con terzi** designati dall'utente, a condizioni **FRAND**.
 - **Switching cloud:** eliminare il **vendor lock-in**; switching fees **gratuite dal 12 set 2027**.
 - **Trasferimento dati non personali:** il cloud deve resistere a ordini di autorità di paesi terzi (per i personali → GDPR).
 - **Rapporto con GDPR:** in conflitto **prevale il GDPR** (art. 1 §5).
-

Trappole MC

- **VLOP** (DSA, un criterio: 45 mln utenti) **Gatekeeper** (DMA, 3 criteri cumulativi + fatturato). Errore classico.
 - **Anti-steering:** il soggetto protetto è l'**utente commerciale/sviluppatore** (es. Spotify), che vuole informare i **propri clienti** — NON l'utente finale generico. Il quiz inverte il soggetto.
 - Sanzioni: **DSA 6%**, **DMA 10%/20%**, Data Act = nazionali. Il quiz scambia le percentuali.
 - **Buon samaritano:** le indagini volontarie in buona fede NON fanno perdere il safe harbour.
 - **No obbligo generale di sorveglianza** (vale per tutti gli intermediari).
 - Data Act: **titolare dei dati = produttore** (data holder), NON l'utente. L'utente è beneficiario dell'accesso.
 - In conflitto con GDPR, **prevale il GDPR** (per tutti e tre).
 - Self-preferencing anti-steering: il primo è favorire i propri servizi, il secondo è bloccare l'indirizzamento fuori piattaforma.
 - DMA = ex ante; antitrust tradizionale = ex post.
-

Da aggiungere dopo le simulazioni: